

해외외국환업무취급기관 의무약서

I. 약약의 내용

1. 신청기관명^{주1)} :

2. [신청기관명(직접 기재)] 은(는) 외국환거래법(이하 "법"이라고 한다), 동법 시행령(이하 "영"이라고 한다) 및 외국 금융기관의 외국환업무에 관한 지침(이하 "지침"이라고 한다)에 따라 해외외국환업무를 수행함에 있어 다음의 의무사항 등을 이해하고 이를 준수할 것을 약약한다.

II. 해외외국환업무취급기관의 의무

1. 일반 의무

- (1) (부당행위 금지) 해외외국환업무취급기관은 법 제10조제2항 및 영 제20조의2에 따라 외국환업무와 관련하여 부당한 이익을 얻거나 제3자에게 부당한 이익을 얻게 할 목적으로 외국환의 시세를 변동 또는 고정시키는 행위 및 이와 유사한 행위로서 건전한 거래질서를 해치는 행위를 하여서는 아니된다.
- (2) (보고) 해외외국환업무취급기관은 법 제20조에 따라 지침 제4-2조, 제5장 및 제6장에서 정한 범위 내에서 한국은행총재가 요구하는 정보를 정해진 기한까지 제출하여야 한다.
- (3) (업무용계좌) 해외외국환업무취급기관은 지침 제3-3조에 따라 업무용외화계좌 및 업무용원화계좌를 통해서만 외국환업무를 수행할 수 있으며, 지침 제3-3조제2항 내지 제5항 및 제7항에 해당하는 경우에 한하여만 업무용외화계좌 및 업무용원화계좌에 예치 또는 처분하여야 한다.
- (4) (건전성 규제 및 감독) 해외외국환업무취급기관은 법 제11조 및 제20조에 따라 지침 제5장에서 정하는 건전성 규제를 준수하고, 지침 제6장에 따른 감독 및 검사에 성실하게 응해야 한다.

2. 은행간시장 거래

- (1) (업무범위) 해외외국환업무취급기관은 지침 제3-1조에 따라 은행간시장 참여기관과 다음 각 목의 업무(이하 "은행간시장 거래"라고 한다)를 할 수 있다. 다만, 거래의 대상이 되는 통화종류는 원화(KRW)와 미화(USD)로 제한된다.

주1) 이 서식에 신청기관명은 별지 제1호 서식의 상호(법인명)과 동일하게 기재

가. 「외국환거래규정」 제2-2조 및 제2-3조에 따른 내국통화와 외국통화간의 매매.

나. 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고 일정 기간 후 최초 계약시점에 정한 환율에 따라 재교환하는 거래(계약기간 중 직접 이자를 교환하는 경우도 포함)

다. 미래의 일정기간 내에 일정금액, 일정종류의 외환을 일정환율로 매매할 것을 약속하는 거래

(2) **(확인 의무의 면제)** 해외외국환업무취급기관이 은행간시장 거래를 할 경우에는 지침 제3-2조제1항 및 제2항에 따라 「외국환거래규정」 제2-2조 및 제2-3조를 적용하지 아니한다.

(3) **(거래 절차)** 해외외국환업무취급기관이 은행간시장 거래를 할 경우에는 지침 제3-1조제4항에 따라 재정경제부장관의 인가를 받은 외국환중개회사를 경유(이하 "국내 외국환중개회사 경유 의무"라고 한다)하여야 한다.

(4) **(적용 제외)** 해외외국환업무 취급기관이 지침 제3-1조제4항에 따라 대행기관 또는 동일 그룹에 속하는 해외외국환업무취급기관과 지침 제3-1조에 따른 해외외국환업무를 하는 경우에는 거래통화 종류제한과 국내외국환중개회사 경유의무를 적용하지 아니한다.

3. 대고객 거래

(1) **(업무범위)** 해외외국환업무취급기관은 지침 제3-1조에 따라 은행간시장 참여기관이 아닌 자(이하 "고객"이라고 한다)와는 다음 각 목의 업무(이하 "대고객 거래"라고 한다)를 할 수 있다. 다만, 해외외국환업무취급기관이 거래할 수 있는 고객의 범위는 비거주자로 한정된다.

가. 「외국환거래규정」 제2-2조 및 제2-3조에 따른 내국통화와 외국통화간의 매매.

나. 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고 일정 기간 후 최초 계약시점에 정한 환율에 따라 재교환하는 거래(계약기간 중 직접 이자를 교환하는 경우도 포함).

다. 미래의 일정기간 내에 일정금액, 일정종류의 외환을 일정환율로 매매할 것을 약속하는 거래.

(2) **(확인 의무)** 해외외국환업무취급기관이 대고객 거래를 할 경우에는 법 제10조제1항에 따라 지침 제4-1조에서 정한 다음 각 목의 사항을 확인하여야 하며, 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규와 국내법령에 반하는 행위이거나 각 목의 내용이 객관적으로 확인되지 않는 경우 이와 관련한 지급등을 하여서는 아니된다.

가. 고객이 비거주자인지 여부

Ⅲ. 대행기관의 지정

- (1) (대행기관의 지정) 해외외국환업무취급기관은 지침 제1-2조제4호 및 제4-4조에 따라 다음 각 목의 기관을 재정경제부장관으로부터 적합성을 확인받아 대행기관으로 지정할 수 있다.

가. 해외외국환업무취급기관과 동일 그룹인 외국환은행

나. 「외국환거래규정」 제10-20조에 따른 선도은행

다. 그 밖에 재정경제부장관이 별도로 고시하거나, 외국 금융기관의 해외외국환업무 등록시 인정한 기관

- (2) (대행업무 범위) 해외외국환업무취급기관은 본인의 확인의무(법 제10조) 및 보고의무(법 제20조)를 대행기관에 위탁할 수 있다.

- (3) (자본거래 특례) 해외외국환업무취급기관은 지침 제3-1조제5항에 따라 원화를 차입하는 경우 법 제18조에 따른 자본거래 신고를 요하지 않는다.

Ⅳ. 서명

년 월 일

신 청 인 (대 표 자)

(서명)